

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
QQ PT. PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC)
DENGAN
INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA MAKASSAR
TENTANG
PROGRAM PRAKTEK KERJA LAPANGAN

No. PIHAK PERTAMA : 1166/U00000/2024-S0

No. PIHAK KEDUA : MoU/171-IIKP/XI/2024

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (28-10-2024) bertempat di Kota Makassar, kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA QQ PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 64 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0114303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK** selaku **Direktur** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC No. **Kpts- 0385/A00000/2024-S8** tanggal **31 Mei 2024**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA MAKASSAR didirikan berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 931/M/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 yang berkedudukan di Jalan Garuda No. 3 AD Makassar, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ruqaiyah, S.ST., M.Kes., M.Keb** selaku **Rektor** yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada Daerah Sulawesi Nomor Kep/33/YWBKH/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020. Oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama institusi tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

Dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerjasama dalam Praktik Klinik Diploma-III Kebidanan, Diploma-III Keperawatan, Diploma-III Kefarmasian, S-1 Administrasi Rumah Sakit, S-1 Keperawatan dan Profesi, dan S-1 Kebidanan dan Profesi di PIHAK PERTAMA, dan mematuhi ketentuan – ketentuan yang telah disepakati dibawah ini.

Pasal 1

DASAR PENETAPAN

1. PIHAK PERTAMA adalah instansi kesehatan yang terletak di Sulawesi Selatan Kota Makassar yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu masyarakat umum.
2. Kampus Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar adalah institusi pendidikan milik TNI-AD di bawah pembinaan Yayasan Wahana Bhakti Karya Husada yang fungsi utamanya adalah melaksanakan program pendidikan bagi peserta didik melalui kegiatan belajar teori dan penerapan teori melalui praktik, disamping juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta penelitian.
3. Bahwa dipandang perlu adanya suatu kesepakatan tertulis berupa perjanjian kerjasama untuk menyelenggarakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dimaksud.

Pasal 2

TUJUAN PERJANJIAN KERJSAMA

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan mengatur aspek organisasi personil, uraian tugas, sarana dan prasarana, kegiatan dan pengelolaan.
2. Mengadakan hubungan kelembagaan dan kekeluargaan antara PARA PIHAK untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat demi meningkatkan kualitas tenaga kesehatan.
3. Mempertegas kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan di PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
4. Sebagai acuan dalam penetapan dan kesepakatan lebih lanjut yang timbul kemudian dalam hal yang diperlukan.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Program Praktik klinik Kebidanan, Keperawatan, Kefarmasian dan Administrasi Rumah Sakit yang tersedia di PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menunjuk/menugaskan :
 - 2.1 Tim pembimbing Praktik Klinik di PIHAK PERTAMA.
 - 2.2 Tenaga medis dan tenaga keperawatan sebagai pembimbing klinik
 - 2.3 Seluruh staf tehnik kesehatan untuk memberikan bimbingan bila diperlukan.
3. PIHAK PERTAMA setuju dengan mengizinkan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar sebagai berikut :
 - 3.1 Berhak mendapatkan bimbingan dan pembimbing setelah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atau pembimbing dan staf kesehatan lainnya;
 - 3.2 Menggunakan segala fasilitas dan berhubungan dengan pelaksanaan Praktik Klinik Keperawatan;
 - 3.3 Melaksanakan Praktik Klinik keperawatan di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - 3.4 Melaksanakan Penelitian di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - 3.5 Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - 3.6 Wajib mengetahui dan melaksanakan segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di PIHAK PERTAMA;
 - 3.7 Menjaga dan memelihara segala fasilitas yang digunakan;
 - 3.8 Hanya bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi PIHAK PERTAMA;
 - 3.9 Bertanggung jawab atas akibat dari kelalaian yang bersangkutan, baik atas hal:
 - 3.9.1 Kerusakan /tidak berfungsi alat;
 - 3.9.2 Kesalahan tindakan keperawatan/kebidanan.
4. Dalam hal ini pasal 3 ayat 3.9 apabila bukan disebabkan oleh mahasiswa PIHAK KEDUA, menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA
5. Pembimbingan klinik PIHAK PERTAMA berhak memberikan penilaian atas hasil praktik mahasiswa PIHAK KEDUA pada waktu selesai praktik sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

6. PIHAK PERTAMA berhak memberi teguran sanksi kepada mahasiswa PIHAK KEDUA dalam hal ini melanggar ketentuan/tata tertib selama masa praktik di PIHAK PERTAMA.
7. PIHAK KEDUA menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA :
 - 7.1 Surat izin penyampaian Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Kefarmasian dan Administrasi Rumah Sakit selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum praktik dilaksanakan.
 - 7.2 Surat permintaan tenaga pembimbingan dari PIHAK PERTAMA
 - 7.3 Program Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Kefarmasian dan Administrasi Rumah Sakit menyangkut tentang :
 - 7.3.1 Tujuan dan hasil yang ingin dicapai pada Pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Kefarmasian dan Administrasi Rumah Sakit tersebut
 - 7.3.2 Jumlah mahasiswa yang akan melakukan Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Kefarmasian dan Administrasi Rumah Sakit
 - 7.3.3 Bagian/ruangan yang digunakan untuk melakukan Praktik Klinik Kebidanan, Keperawatan, Kefarmasian dan Administrasi Rumah Sakit.
8. PIHAK KEDUA mengadakan pertemuan (rapat) dengan pembimbing yang telah ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan di SK kan oleh Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar.
9. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kelalaian seperti pada pasal 3 ayat 3.7
10. PIHAK KEDUA memberikan sanksi/teguran kepada mahasiswa praktik dalam hal yang layak untuk diberikan.
11. PIHAK KEDUA menugaskan kepada semua staf pendidikan di lingkungan Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia Makassar sebagai pembimbing praktik pihak akademik.
12. Pembimbing PIHAK PERTAMA dan pembimbing PIHAK KEDUA bersama-sama melakukan/memberikan bimbingan kepada mahasiswa peserta praktik secara bersamaan dan terpisah.

Pasal 4

P E M B I A Y A A N

1. Besarnya biaya praktik ditentukan berdasarkan Standar Biaya yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
2. Biaya praktik dibayarkan pihak pertama melalui petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA menerima Kwintasi pembayaran Resmi.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

3. Tanda terima pembayaran (kwitansi) untuk seluruh kegiatan seperti tersebut dalam pasal 1 akan dikelola oleh Para Pihak.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Keberadaan mahasiswa melakukan praktik dan penelitian merupakan beban tambahan terhadap operasional sarana dan prasarana meteril maupun tenaga, oleh sebab itu diperlukan nilai tambah bagi PIHAK PERTAMA untuk mendukung sarana dan prasarana dan kesejahteraan tenaga pembimbing dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Adapun hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

1.1 Kewajiban

- 1.1.1 Bersama-sama PIHAK KEDUA mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan praktik Klinik Mahasiswa (i) di PIHAK PERTAMA;
- 1.1.2 Mensosialisasikan pedoman praktik klinik bagi mahasiswa (i) di PIHAK PERTAMA.
- 1.1.3 Menyiapkan fasilitas sesuai kemampuan yang ada di Rumah Sakit untuk mendukung pelaksanaan praktik klinik bagi mahasiswa (i)
- 1.1.4 Mengorientasikan mahasiswa (i) sebelum praktik di unit kerja;
- 1.1.5 Memberikan pengalaman praktik dan evaluasi pada akhir praktik sesuai dengan kompetensinya.
- 1.1.6 Memberikan perlakuan dan bimbingan dengan baik, dalam hal *Attitude* dan *skill*.

1.2 Hak – hak

- 1.2.1 Menetapkan jumlah peserta didik di tiap ruangan sesuai kemampuan dan daya tampung Rumah Sakit.
- 1.2.2 Memberi sanksi kepada peserta didik yang secara sengaja mengabaikan praktiknya untuk kepentingan yang lain dan melaporkan kepada institusi asal.
- 1.2.3 Menentukan Clinical Instruktur (CI) atau pembimbing lahan berdasarkan bidangnya masing – masing;
- 1.2.4 Memperoleh kontribusi dari institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2. PIHAK KEDUA

2.1 Kewajiban

- 2.1.1 Menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang permohonan praktik selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum praktik dimulai.
- 2.1.2 Menyiapkan peserta didik yang akan melaksanakan praktik klinik keperawatan di PIHAK PERTAMA.
- 2.1.3 Menyiapkan pembimbing institusi yang wajib hadir, memberikan bimbingan minimal 2 kali seminggu di lahan praktik.
- 2.1.4 Menyiapkan panduan program pelaksanaan praktik klinik mahasiswa (i).
- 2.1.5 Bersama-sama PIHAK PERTAMA mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan praktik klinik mahasiswa (i) di PIHAK PERTAMA.
- 2.1.6 Pengadaan alat kesehatan yang digunakan peserta didik PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- 2.1.7 PIHAK KEDUA wajib memberikan kontribusi sesuai tarif resmi yang ada di PIHAK PERTAMA.
- 2.1.8 PIHAK KEDUA wajib menyetorkan nilai akhir program bersama ke PIHAK PERTAMA
- 2.1.9 Mentaati tata tertib di PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2.1.10 Turut membantu PIHAK PERTAMA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional di PIHAK PERTAMA.
- 2.1.11 Memberikan panduan program pelaksanaan praktik klinik Mahasiswa (i) maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan praktik klinik di PIHAK PERTAMA.
- 2.1.12 Memastikan peserta didik PIHAK KEDUA mempunyai jaminan kecelakaan kerja selama mengikuti proses kegiatan pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian dengan melampirkan bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan/ Kartu BPJS Ketenagakerjaan.
- 2.1.13 Dalam hal peserta didik tidak memiliki jaminan kecelakaan kerja seperti pada ayat 2.1.12 tersebut diatas, PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya yang timbul jika terjadi kecelakaan kerja kepada peserta didik.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2.2 Hak – hak

- 2.2.1 Mahasiswa (i) memperoleh pengalaman praktik sesuai dengan target yang ditentukan.
- 2.2.2 Mahasiswa (i) memperoleh perlakuan dan bimbingan yang baik dalam pelaksanaan praktik.
- 2.2.3 Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang ada untuk kepentingan praktik.
- 2.2.4 Memberikan nilai tugas penyelesaian kasus (Askep/ atau yang lainnya).

Pasal 6

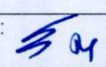
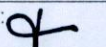
SARANA DAN PRASARANA

1. Yang dimaksud dengan prasarana dalam perjanjian ini meliputi gedung/ruang beserta perlengkapannya dilingkungan PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk tugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan proses belajar mengajar mahasiswa (i) PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan pendidikan.
2. Yang dimaksud sarana dalam perjanjian ini adalah alat dan perlengkapan standar yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk tugas pelayanan kesehatan penyelenggaraan pendidikan.
3. PIHAK KEDUA berusaha melengkapi sarana prasarana dan bahan alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan penyelenggaraan pendidikan di PIHAK PERTAMA dan tujuan pendidikan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama berlaku **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal **Satu bulan November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-11-2024)** sampai dengan tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-10-2026)** ditetapkan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kepada PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu pihak hendak menghentikan/tidak ingin memperpanjang perjanjian kerjasama ini, harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhirnya perjanjian.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

3. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.
4. Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan pemutusan/pembatalan perjanjian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender sebelumnya secara tertulis.
5. Pemutusan atau Pengakhiran perjanjian tidak serta merta menghapuskan Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, kecuali dengan persyaratan tertulis dari **PARA PIHAK** yang menyatakan penghapusan atau pengurangan kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL**

PIHAK PERTAMA : PT PERTAMINA BINA MEDIKA QQ RS OTAK & JANTUNG
PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA.

Alamat : Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya,
Makassar.

Untuk Perhatian : Nama : Ade Hastarina Hasan
Jabatan/Bagian : Officer Planning & OSM / Human Capital
No Hp : 081274108175
Email : Humancapital.rsojprb@gmail.com

PIHAK KEDUA : INSTITUT ILMU KESEHATAN PELAMONIA MAKASSAR

Alamat : Jl. Garuda No. 3 AD Kota Makassar

Untuk Perhatian : Nama : Mohammad Ardani Samad, S.Pd., M.Pd.
Jabatan/Bagian : Bagian Kerjasama IIK Pelamonia Makassar
No. Hp : 085242752626
Email : ardani.samad@gmail.com

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka kedua belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Kota Makassar.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing – masing dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan dari pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan yang wajar dari pihak yang lazimnya disebut *Force Majeure*.

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan *Force Majeure* adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara atau setiap keadaan lain di luar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dicegah/dihindari oleh kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam.
- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK PERTAMA/PIHAK KEDUA**, **PIHAK KEDUA/PIHAK PERTAMA** akan memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut dalam waktu 3 x 24 jam, terhitung dari saat diterimanya pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11

PERUBAHAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan sebagian atau seluruhnya oleh **PIHAK PERTAMA** tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
4. Usul perubahan dan lain-lain seperti tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini harus diajukan oleh **PARA PIHAK** yang lain sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditanda-tangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda-tangani oleh PARAPIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Direktur
RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya


IHC
Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Ramadhi Teguh Basuki, Sp.FK

PIHAK KEDUA
Rektor
Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia


Dr. Ruqaiyah, S.ST., M.Kes., M.Keb
NIDK. 8818200016

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II :